

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 224/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นายวิภาส ยิ้มยวน

จำเลย

นางจันทร์ ยิ้มยวน ผู้ขอประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 131)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80,288,83 จำคุก 33 ปี 4 เดือน ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 126)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยมีผู้ร้องเป็นผู้ขอประกัน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง ให้ยกคำร้อง(อันดับ 115,129)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 131)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>